



Nr. 108 Kabinettsitzung vom 5. November 1926, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1416, Bl. 92–93

Anwesend: Marx, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Bell, Geßler, Krohne, Haslinde; StS Pünder, Sautter, Hoffmann; MinDir. Zechlin, Offermann, Ritter (R ArbMin.), Beyer-Fehling; MinR Lehfeldt, Staudinger, Faaß, Quassowski; ORegR Moßdorf, Ehlert; Ass. Fischer; Protokoll: ORegR v. Stockhausen (P. 1), MinR Feßler (P. 2).

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Beratung des Gesetzentwurfs über Arbeitslosenversicherung in den Ausschüssen des Reichsrats.*
2. *Entwürfe eines Gesetzes über den Reichswirtschaftsrat und eines Gesetzes über die Ausführung des Gesetzes über den Reichswirtschaftsrat.*

1. Beratung des Gesetzentwurfs über Arbeitslosenversicherung in den Ausschüssen des Reichsrats.

Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums trägt den Sachverhalt, wie er sich aus der Anlage Rk. 8503 ergibt ¹, vor.

Das Kabinett beschließt nach kurzer Aussprache wie folgt:

A I. ² Das Kabinett stimmte dem Vorschlage des Reichsarbeitsministers (Krisenunterstützung) zu mit der Maßgabe, daß bei der Finanzierung ein Anteil von mindestens 25% von den Gemeinden zu tragen ist.

In § 54 Abs. 2 des Entwurfs wurde der Vorschlag des Reichsarbeitsministers, die Worte „über 26 Wochen hinaus“ durch die Worte „bis auf 39 Wochen“ zu ergänzen, angenommen.

¹ In seiner Kabinettsvorlage vom 3.11.26 teilte der R ArbM mit, daß die Ausschüsse des RR bei der 1. Lesung des GesEntw. über Arbeitslosenversicherung (RR-Drucks. 1925, Nr. 139; vgl. Dok. Nr. 87, P. 5) eine Reihe wichtiger Änderungen beschlossen hätten. Der R ArbM legte den Inhalt der RR-Beschlüsse zusammen mit seiner eigenen Stellungnahme dar (vgl. die folgenden Anmerkungen) und erbat die Stellungnahme des Kabinetts (R 43 I/2032, Bl. 164–167).

² Die Ausschüsse des RR hatten beschlossen, den GesEntw. über Arbeitslosenversicherung durch Bestimmungen über eine besondere Krisenunterstützung zu ergänzen. Danach kann die Krisenunterstützung in Zeiten andauernd ungünstiger Arbeitsmarktlage denjenigen Arbeitslosen gewährt werden, die noch keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung haben oder die bereits aus der Arbeitslosenunterstützung „ausgesteuert“ sind. Der R ArbM stimmte in seiner Vorlage (Anm. 1) der Einrichtung einer Krisenunterstützung zu und schlug vor, die Kosten hierfür auf das Reich zu übernehmen. Es sei dann aber notwendig, die nach § 54 Abs. 2 zulässige Verlängerung der Unterstützungsdauer in der Arbeitslosenunterstützung zu begrenzen. „Während nach dem bisherigen Entwurf diese Verlängerung schlechthin ‚über 26 Wochen hinaus‘ zulässig sein soll, möchte ich vorschlagen, daß hier die Worte ‚bis auf 39 Wochen‘ eingefügt werden.“

§ 56 des Entwurfs³ soll entgegen dem Antrage des Reichsrats aufrecht erhalten werden.

II.⁴ Das Kabinett stimmte unter der Voraussetzung des Wegfalls der siebenten Lohnklasse dem vom Reichsrat vorgeschlagenen Lohnklassensystem zu.

III.⁵ Das Kabinett beschließt, an der Regierungsvorlage festzuhalten, eine Kurzarbeiterunterstützung also nicht in den Entwurf aufzunehmen.

B.⁶ Das Kabinett beschließt, an der Regierungsvorlage festzuhalten (Arbeitslosenunterstützung im Verhältnis zu Streik und Aussperrung).

[...]

Der Reichsarbeitsminister wird beauftragt, den Standpunkt des Kabinetts vor dem Reichsrat zu vertreten.

Sollte der Reichsrat auf seinem Standpunkt beharren, so werden zwecks Vermeidung einer Doppelvorlage die beteiligten Ressorts, und zwar der Reichsarbeits-, Reichsfinanz- und Reichswirtschaftsminister unter sich eine Einigung über die strittigen Punkte herbeizuführen suchen. Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, wird das Kabinett erneut mit der Frage beschäftigt werden⁷.

2. Entwürfe eines Gesetzes über den Reichswirtschaftsrat und eines Gesetzes über die Ausführung des Gesetzes über den Reichswirtschaftsrat⁸.

Der *Reichswirtschaftsminister* gab als Ergebnis der Chefbesprechung bekannt, daß die Zahl der Sitze im Reichswirtschaftsrat durch Vermehrung der Gruppe 1 in Abteilung I (Landwirtschaft) und

³ Die RR-Ausschüsse hatten die Streichung des § 56 beschlossen, der die Möglichkeit einer Beschränkung der Arbeitslosenunterstützung auf hilfsbedürftige Personen vorsah. Der RArbM trat ebenfalls für den Wegfall des § 56 ein.

⁴ Die §§ 59 und 60 des GesEntw. sahen eine Staffelung der Arbeitslosenunterstützung nach Lohnklassen vor. Die RR-Ausschüsse hatten auf Vorschlag des RArbM das Lohnklassensystem des GesEntw. in der Weise abgeändert, „daß statt 5 Lohnklassen jetzt 7 gebildet werden, von denen die unterste die Wochenverdienste bis zu 12 RM umfaßt, während die weiteren in Stufen von je 6 RM aufsteigen, so daß die oberste Klasse alle Verdienste von mehr als 42 RM enthält. Die Hauptunterstützung ist in der Weise durchgestaffelt, daß sie in den unteren Lohnklassen 45, in den mittleren 40 und in den oberen 35% des Einheitslohns beträgt. Vorgesehen ist ferner die Möglichkeit, weitere Lohnklassen durch Verordnung aufzubauen. Nach den Ergebnissen der Erhebung vom 2. Juli 1926 bedeutet das im Reichsrat beschlossene System eine Erhöhung von 10,36 v.H. gegenüber dem gesamten Fürsorgeaufwand, wie er nach den zur Zeit noch geltenden Unterstützungssätzen in der Erwerbslosenfürsorge entsteht.“

⁵ Auf Vorschlag Bayerns hatten die RR-Ausschüsse beschlossen, Bestimmungen über die fakultative Einführung einer Kurzarbeiterunterstützung in den GesEntw. über Arbeitslosenversicherung aufzunehmen. Hierzu bemerkte der RArbM: Bei der Vorlage des GesEntw. sei die RReg. seinerzeit davon ausgegangen, daß eine Unterstützung von Kurzarbeitern grundsätzlich vermieden werden müsse. Inzwischen sei jedoch die Kurzarbeiterunterstützung als Teil der Erwerbslosenfürsorge durch Anordnung vom 20.2.26 eingeführt worden (vgl. Dok. Nr. 30, P. 4). Der bisherige Aufwand für die Kurzarbeiterunterstützung sei verhältnismäßig unbedeutend. Die vom RR vorgesehenen Unterstützungsleistungen würden sogar noch hinter den jetzigen zurückbleiben.

⁶ § 52 des GesEntw. lautete: „Arbeitslose, deren Arbeitslosigkeit durch Ausstand oder Aussperrung ganz oder überwiegend verursacht ist, erhalten während des Ausstandes oder der Aussperrung keine Arbeitslosenunterstützung.“ Diese Bestimmung des Regierungsentwurfs hatten die RR-Ausschüsse zwar angenommen, jedoch die RReg. um Prüfung gebeten, „ob sich nicht eine entgegenkommendere Behandlung derjenigen Arbeitslosen ermöglichen lasse, deren Arbeitslosigkeit nur mittelbar durch einen Arbeitskampf verursacht sei“.

⁷ Siehe Dok. Nr. 115, P. 2.

⁸ Die Referentenentwürfe zu einem Gesetz und einem Ausführungsgesetz über den RWiR hatten bereits das Kabinett Luther beschäftigt (Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 147, P. 3). Nachdem sie von einem Ausschuß des Vorl. RWiR und mit den Landesregierungen beraten worden waren, hatte der RWiM die Entwürfe am 13.10.26 dem Kabinett erneut vorgelegt. Die Gesetzentwürfe regelten Aufgaben, Rechte, Zusammensetzung und Arbeitsweise des endgültigen RWiR, der an die Stelle des vorläufigen RWiR treten sollte. In der Hauptsache war dem künftigen RWiR die Funktion eines Gutachtergremiums zugedacht. Wirtschafts- und sozialpolitische Gesetzentwürfe von grundlegender Bedeutung sollten vor ihrer Einbringung bei den parlamentarischen Körperschaften dem RWiR zur Begutachtung vorgelegt werden. Darüber hinaus wurde dem RWiR ein Initiativrecht zugestanden. Er konnte bei der RReg. die Einbringung wirtschafts- und sozialpolitischer Gesetzesvorlagen beantragen und diese vor dem RT durch eigene Beauftragte vertreten. Die Zahl der ständigen Mitglieder war auf 116 festgesetzt (bisher 326), die drei Abteilungen bilden sollten. I. Abteilung: Vertreter der Arbeitgeberverbände der verschiedenen Wirtschaftszweige; II. Abteilung: Vertreter der Gewerkschaften; III. Abteilung: Vertreter der Städte, Landgemeinden und Landkreise, der öffentlich-rechtlichen Versicherungs- und Kreditanstalten, der Konsumgenossenschaften, der landwirtschaftlichen und gewerblichen Genossenschaften, der Presse, der Beamten und freien Berufe, außerdem Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens, die vom RR und von der RReg. zu ernennen waren. Da der in Art. 165 RV vorgesehene Unterbau aus Bezirkswirtschaftsräten zunächst nicht geschaffen werden sollte, war der GesEntw. über den RWiR als verfassungsändernd bezeichnet (R 43 I/1195, Bl. 317–377). Strittig war zwischen den Ressorts

entsprechend in Abteilung II (Arbeitnehmerabteilung) um je einen Sitz von 116 auf 118 erhöht worden ist.

Der *Reichsminister der Finanzen* und der *Reichsverkehrsminister* zogen ihren Einspruch gegen die Gewährung von Freifahrtkarten an die Mitglieder des Reichswirtschaftsrats zurück. Mit der Reichsbahn-Gesellschaft soll wegen einer Herabsetzung des von ihr für die Karten geforderten Pauschbetrages von je rund 3300 Mk. verhandelt werden.

Auf Antrag des *Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft* wurde nach Aussprache beschlossen:

Zur Vermehrung der Vertretung der Landwirtschaft in Abteilung III, Gruppe 7 dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landgemeindetag und dem Deutschen Landkreistag je einen weiteren Sitz zuzugestehen.

Weiter soll auf Antrag des Reichswirtschaftsministers in Abteilung I, Gruppe 5 die Zahl der Sitze für die Privatbanken um einen Sitz erhöht werden, der mit einem Vertreter der Hypothekenbanken besetzt werden soll. Demgemäß muß auch Abteilung II mit Rücksicht auf die Parität um einen weiteren Arbeitnehmer verstärkt werden⁹.

vor allem die Frage der Zusammensetzung des RWiR. In einer vorangegangenen Chefbesprechung hatte der REM eine stärkere Vertretung der Landwirtschaft in den drei Abteilungen des RWiR gefordert (R 43 I/1195, Bl. 378–398).

⁹ Zur weiteren Behandlung der Gesetzentwürfe über den RWiR durch das Kabinett Marx IV siehe Dok. Nr. 237, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 108 Kabinettsitzung vom 5. November 1926, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 301–304 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D108>